

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3315

הצעת חוק קבלת ילד של עובדת הוראה למעון יום והשתתפות בעלות שכר הלימוד, התשפ"ג–2023

הגדרות 1. בחוק זה –

"מעון יום" – כהגדרתו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–
2000¹;

"עובדת הוראה" – מנהלת מוסד חינוך, מורה, גננת או יועצת חינוכית במוסד
חינוך.

קבלת ילד של 2. פורסמו על ידי משרד העבודה נהלים לעניין קביעת סדרי קדימויות לקבלת
עובדת הוראה ילדים למעון יום ולעניין השתתפות המדינה בעלות דמי החזקה לילד במעונות
למעון יום יום, יראו לעניין אותם נהלים, אם שהיא עובדת הוראה ומועסקת במשרה
והשתתפות המדינה מלאה, כמי שהיקף משרתה הוא 36 שעות שבועיות.
בעלות דמי החזקה

דברי הסבר

המדינה משתתפת בעלות שכר הלימוד של ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, במטרה לעודד שילוב
נשים במעגל העבודה ולסייע בכך.

מבחינת התמיכה של משרד העבודה לעניין השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון
קובעים את גובה השתתפות המדינה בשכר הלימוד לפי מספר אמות מידה ובהן סך ההכנסות של
המשפחה, מספר הנפשות במשפחה ומספר שעות העבודה השבועיות של האם. אם האם עובדת פחות מ-36
שעות שבועיות, קטנה רמת השתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד.

הנחיה זו נועדה לעודד נשים למצוא את מלוא פוטנציאל ההשתכרות שלהן.
מורות, גננות, סייעות ועובדות הוראה שהן אימהות, עובדות לרוב בהיקף משרה קטן מ-36 שעות
שבועיות ולכן אינן נהנות מהשתתפות מרבית בעלות שכר לימוד במעון יום, דבר הגורם להפלייתן לעומת
אמהות שאינן עובדות הוראה.

על פי רוב בתלוש השכר של עובדות הוראה מצוין היקף משרה של 28 עד 31 שעות שבועיות, והמדינה
הכירה בהיקף שעות זה כמשרה מלאה של עובדת הוראה. עבודתה של עובדת ההוראה מתנהלת כיום גם

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 248.

בשעות אחר הצהריים והערב, בישיבות מורים, ישיבות גנות, בערבי הורים, בהשתלמויות חובה, בהכנת מערכי שיעור, בדיקת מבחנים ועוד.

עובדת הוראה ממצה את מלוא הפוטנציאל בהשתלבותה במערכת החינוך כפי שנקבע על ידי משרד החינוך הקובע עבורה את שעות העבודה באופן מוגדר.

לפיכך, מוצע לקבוע כי לעניין נהלי משרד העבודה הנוגעים לסדרי קדימות ילדים למעון יום והשתתפות המדינה בעלות דמי ההחזקה יראו אם היא עובדת הוראה במשרה מלאה כמי שהיקף משרתה הוא 36 שעות שבועיות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת זבולון אורלב וציפי חוטובלי (פ/18/3351), על ידי חברת הכנסת רונית תירוש וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/3352), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5274), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2331 ; פ/24/979) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1360) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2294).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/24/1018).

הצעת החוק זהה לפ/24/1018 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)